PROYECTO DE LEY

Ley de comercio exterior y aranceles de transición

Establece un régimen de estándares mínimos para las importaciones con instrumentos de la OMC, fija las bases del cronograma de desgravación por tramos condicionados y delega en el Poder Ejecutivo, con plazo, tope y control del Congreso, los aranceles de transición con vencimiento máximo de cinco años, baja anual y metas de contrapartida. Crea el Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva, que recibe el 100 % de lo que recaudan esos aranceles.

Propuesta 24: Aranceles con fecha de vencimiento · Propuesta 23: Abrir la economía de a poco y con fecha
Cuándo: Fase II (año 2): régimen de estándares y primeros aranceles de transición desde el año 2; el gasto del Fondo se activa con el presupuesto del ejercicio siguiente al de su vigencia
Trámite: Mayoría simple. Cámara de origen: Diputados (derechos de importación y afectación específica de recursos, art. 52 CN). Delegación legislativa con bases y plazo (art. 76 CN).

FUNDAMENTOS

La industria argentina usa el 58,5 % de su capacidad instalada (INDEC, agosto de 2026) y el tipo de cambio real multilateral se ubica en 85,9 puntos (BCRA, septiembre de 2026), por debajo de diciembre de 2015. Abrir la economía de golpe en esas condiciones destruiría capacidades antes de que surjan otras; mantenerla cerrada sin plazo perpetuaría ineficiencias y encarecería la vida. El proyecto ordena la apertura en tres capas. Primero, un régimen de estándares mínimos que frena los bienes producidos con trabajo forzoso, daño ambiental deliberado, dumping o violación de patentes, con los instrumentos de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio aprobados por la Ley N° 24.425. Segundo, un cronograma de desgravación por tramos anuales anunciados con un año de antelación, que solo avanza cuando la corrección cambiaria y la baja de los impuestos distorsivos están en marcha. Tercero, aranceles de transición con vencimiento máximo de cinco años, baja anual en partes iguales y metas de inversión, productividad y empleo; si las metas no se cumplen, el arancel cae antes. La delegación se hace con bases, plazo y un tope que no puede superarse por decreto, con informe anual al Congreso. Se respetan los compromisos con el MERCOSUR y el acuerdo con la Unión Europea (Ley N° 27.800). Lo que recaudan los aranceles de transición se destina íntegro a un fondo fiduciario de infraestructura productiva, que ocupa el lugar del fondo de infraestructura regional disuelto por el Decreto N° 463/2025.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, definiciones y autoridad de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el régimen de apertura gradual del comercio exterior, que comprende:

a) un régimen de estándares mínimos para las importaciones, aplicado con los instrumentos de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio aprobados por la Ley N° 24.425;

b) las bases del cronograma de desgravación arancelaria por tramos;

c) las bases de los aranceles de transición, con vencimiento, baja anual y metas de contrapartida; y

d) la creación del Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva, al que se destina lo que recaudan los aranceles de transición.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los efectos de la presente ley se entiende por:

a) Arancel Externo Común: el derecho de importación extrazona fijado para cada posición de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) por la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 7/94 y sus modificatorias;

b) tramo de desgravación: la reducción del derecho de importación de un conjunto de posiciones arancelarias que rige desde una fecha cierta;

c) arancel de transición: el derecho de importación establecido conforme al Capítulo IV que supera el que correspondería a la posición según el Arancel Externo Común o el tramo de desgravación vigente, con vencimiento expreso y baja anual;

d) diferencial de transición: la diferencia entre lo percibido en concepto de arancel de transición y lo que se habría percibido con el derecho de importación que correspondería a la posición sin él.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la autoridad en materia de comercio exterior que designe el Poder Ejecutivo nacional. Las investigaciones del Capítulo II serán instruidas por el organismo técnico de defensa comercial que designe el Poder Ejecutivo nacional. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por intermedio del servicio aduanero, percibirá los derechos y efectuará las transferencias previstas en la presente ley.

ARTÍCULO 4°.- Ejercicio de las facultades arancelarias. Las facultades del artículo 664 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) se ejercerán, respecto de los tramos de desgravación y de los aranceles de transición, con sujeción a las bases de la presente ley. Fuera de las medidas de defensa comercial y de lo previsto en acuerdos internacionales en vigor para la República, todo derecho de importación que supere el Arancel Externo Común de una posición solo podrá establecerse como arancel de transición conforme al Capítulo IV.

Capítulo II – Régimen de estándares mínimos

ARTÍCULO 5°.- Estándares mínimos. Las mercaderías que se importen para consumo deberán cumplir estándares mínimos. Se consideran incumplidos cuando las mercaderías:

a) hayan sido producidas, en todo o en parte, con trabajo forzoso u obligatorio;

b) hayan sido producidas mediante daño ambiental deliberado, consistente en la violación de las normas ambientales del país de origen o de los compromisos ambientales internacionales de los que la República sea parte;

c) se importen a precios de dumping o con subvenciones que causen o amenacen causar daño a la producción nacional; o

d) infrinjan derechos de patente vigentes en la República conforme a la Ley N° 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (t.o. 1996) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 6°.- Instrumentos. Los incumplimientos del artículo anterior se tratarán exclusivamente con los instrumentos de los acuerdos aprobados por la Ley N° 24.425, a saber:

a) en el caso del inciso c), derechos antidumping o compensatorios conforme al Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, con el procedimiento del Decreto N° 33/2025 y sus modificatorios;

b) en los casos de los incisos a) y b), reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad conforme al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, y las demás medidas que esos acuerdos admiten, aplicadas sin discriminación arbitraria entre países en que prevalezcan las mismas condiciones ni restricción encubierta al comercio; y

c) en el caso del inciso d), las medidas en frontera previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Las medidas se aplicarán a las mercaderías, productores u orígenes determinados en la investigación y no a categorías de países.

ARTÍCULO 7°.- Investigación. Las investigaciones podrán iniciarse de oficio o a solicitud de productores nacionales, de sus cámaras o de asociaciones sindicales con personería gremial del sector afectado. El organismo técnico de defensa comercial las instruirá y concluirá en un plazo máximo de OCHO (8) meses desde su apertura, con audiencia de las partes interesadas, y elevará sus conclusiones a la autoridad de aplicación, que resolverá por acto fundado.

ARTÍCULO 8°.- Duración y revisión. Las medidas por los supuestos de los incisos a) y b) del artículo 5° regirán mientras subsista la causa que las motivó y serán revisadas al menos cada TRES (3) años, de oficio o a pedido de parte; la que no se revise en ese plazo caducará. Las del inciso c) del mismo artículo se rigen por los plazos del Decreto N° 33/2025, y las del inciso d), por la vigencia de la patente o de la decisión que la protege.

ARTÍCULO 9°.- Publicidad. La autoridad de aplicación publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, cada investigación abierta, su estado, sus conclusiones y cada medida aplicada, con su fundamento, las mercaderías alcanzadas y su vencimiento.

Capítulo III – Cronograma de desgravación

ARTÍCULO 10°.- Bases del cronograma. El Poder Ejecutivo nacional fijará por decreto los tramos anuales de desgravación, por sector y por posición arancelaria, con las siguientes bases:

a) la referencia será el Arancel Externo Común y, cuando el Consejo del Mercado Común apruebe un cronograma de revisión de ese arancel, los tramos se coordinarán con él;

b) cada tramo se publicará en el Boletín Oficial con al menos UN (1) año de antelación a su entrada en vigor;

c) los sectores cuya transformación lo exija tendrán plazos más extensos, fundados en criterios públicos;

d) ningún tramo podrá aumentar derechos de importación; y

e) los tramos respetarán los cronogramas de desgravación de los acuerdos comerciales en vigor para la República, en especial el aprobado por la Ley N° 27.800.

ARTÍCULO 11°.- Condiciones de cada tramo. Cada tramo de desgravación entrará en vigor solo si, a la fecha prevista, se verifican las siguientes condiciones:

a) que el índice de tipo de cambio real multilateral que publica el Banco Central de la República Argentina, en promedio de los SEIS (6) meses anteriores, no sea inferior al promedio de ese mismo índice en los DIEZ (10) años calendario anteriores al de la sanción de la presente ley (base 17 de diciembre de 2015 = 100). El Banco Central de la República Argentina calculará ese promedio y lo publicará como un número fijo dentro de los TREINTA (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley; el valor publicado no podrá modificarse; y

b) que la recaudación del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de sellos, en proporción del producto interno bruto y en los últimos DOCE (12) meses con datos publicados, sea inferior a la del mismo período del año anterior.

Si alguna condición no se cumple, el tramo se posterga y se verifica nuevamente cada SEIS (6) meses; la postergación se publica y se comunica al Honorable Congreso de la Nación. La postergación no alcanza a la baja anual de los aranceles de transición.

ARTÍCULO 12°.- Informe de verificación. Cada decreto que fije o ponga en vigor un tramo irá acompañado de un informe técnico público de la autoridad de aplicación con la medición de las condiciones del artículo anterior, sus fuentes y su metodología, con intervención de la autoridad en materia de hacienda.

Capítulo IV – Aranceles de transición

ARTÍCULO 13°.- Delegación. En los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, delégase en el Poder Ejecutivo nacional, por el plazo de SIETE (7) años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, la facultad de establecer aranceles de transición y de fijar sus escalas de baja, dentro de las bases de este capítulo. Solo podrán establecerse nuevos aranceles de transición dentro de los DOS (2) primeros años de ese plazo.

ARTÍCULO 14°.- Sectores y posiciones. Los aranceles de transición se establecerán por decreto, por sector y por posición arancelaria, solo para sectores que requieran tiempo para adaptarse a la competencia externa, seleccionados con criterios públicos que considerarán el empleo formal, la capacidad instalada y la posibilidad de reconversión. Las posiciones incluidas en la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común a la entrada en vigencia de la presente ley podrán pasar a aranceles de transición.

ARTÍCULO 15°.- Vencimiento y baja anual. Cada arancel de transición tendrá un vencimiento expreso, fijado por sector, que no podrá exceder de CINCO (5) años desde su establecimiento. El arancel bajará cada año en partes iguales hasta igualar, al vencimiento, el derecho que corresponda a la posición sin él. Al vencimiento, caducará de pleno derecho.

ARTÍCULO 16°.- Tope. Ningún arancel de transición podrá superar en más de DIEZ (10) puntos porcentuales el Arancel Externo Común de la posición, ni el arancel consolidado por la República Argentina ante la Organización Mundial del Comercio para esa posición, que en ningún caso podrá superar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %). Una vez establecido, no podrá aumentarse. Este tope no puede superarse por decreto.

ARTÍCULO 17°.- Exclusiones. Los aranceles de transición no se aplicarán:

a) a los bienes originarios de la Unión Europea, que continuarán rigiéndose por los cronogramas de desgravación del acuerdo aprobado por la Ley N° 27.800;

b) a los alimentos que integran la canasta básica alimentaria que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC);

c) a los insumos y bienes de capital sin producción local registrada en el registro público de oferta local previsto en el artículo 176 quinquies de la Ley N° 27.742, incorporado por la Ley N° [—]; ni

d) a los bienes comprendidos en preferencias arancelarias de otros acuerdos comerciales en vigor para la República, en la medida en que estos lo impidan.

ARTÍCULO 18°.- Margen sobre el Arancel Externo Común. La parte de un arancel de transición que supere el Arancel Externo Común solo podrá aplicarse a posiciones incluidas en la Lista Nacional de Excepciones conforme a la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25 y a las que la prorroguen o amplíen, o comprendidas en otra autorización de los órganos del MERCOSUR, y por el plazo de esa inclusión o autorización. El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del ministerio con competencia en relaciones exteriores, negociará en el MERCOSUR ese margen y la prórroga de la Lista después de 2028.

ARTÍCULO 19°.- Metas de contrapartida. El establecimiento de un arancel de transición requiere la firma previa de un acta entre la autoridad de aplicación y las empresas o cámaras del sector, con metas verificables de inversión, productividad y empleo formal y su cronograma anual. El acta se publicará con el decreto que establezca el arancel. Cuando el sector esté alcanzado también por el régimen de competitividad industrial de la Ley N° [—] o por la Lista Nacional de Excepciones, las metas se fijarán en una sola acta.

ARTÍCULO 20°.- Verificación y caída anticipada. La autoridad de aplicación verificará cada año el cumplimiento de las metas y publicará su informe. Si las metas del período no se cumplen, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá, dentro de los NOVENTA (90) días de publicado el informe, la eliminación del arancel de transición del sector o la reducción de su plazo, en la proporción del incumplimiento que fije la reglamentación.

ARTÍCULO 21°.- Prórroga. Los aranceles de transición no podrán prorrogarse por decreto. Su prórroga solo podrá disponerse por ley, previa acreditación del cumplimiento de las metas del sector.

ARTÍCULO 22°.- Percepción y transferencia. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) identificará por separado en cada destinación de importación el diferencial de transición y lo transferirá al Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al cierre de cada mes, con la información de lo percibido por posición.

Capítulo V – Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva

ARTÍCULO 23°.- Creación. Créase el Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva (en adelante, «el Fondo»), que se constituirá como fideicomiso conforme a los artículos 1666 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Será fiduciante y fideicomisario el Estado nacional, por intermedio de la autoridad en materia de hacienda que designe el Poder Ejecutivo nacional, y fiduciario el Banco de la Nación Argentina. Serán beneficiarios los ejecutores de las obras que el Fondo financie, en la medida de su financiamiento.

ARTÍCULO 24°.- Objeto. El Fondo financiará obras de infraestructura productiva —rutas, ferrocarriles, energía y agua— comprendidas en la cartera única del Presupuesto Plurianual de Infraestructura aprobado por la Ley N° [—]. Sus recursos no podrán destinarse a gastos corrientes, subsidios ni gastos de personal, salvo la retribución del fiduciario prevista en el contrato.

ARTÍCULO 25°.- Recursos. El Fondo se integra con:

a) el CIEN POR CIENTO (100 %) del diferencial de transición, que queda afectado a ese destino en los términos del inciso c) del artículo 23 de la Ley N° 24.156; y

b) la renta de la inversión transitoria de sus recursos.

ARTÍCULO 26°.- Primeras obras. El Fondo financiará en primer término, en la parte que no esté cubierta por otras fuentes, las siguientes obras de la cartera única: el Tramo II del Gasoducto Perito Moreno entre Salliqueló y San Jerónimo; la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario; y las obras del Ferrocarril General Belgrano y de las rutas de carga del Programa de Transporte de Cargas.

ARTÍCULO 27°.- Selección y límites. La autoridad de coordinación de la infraestructura que designe el Poder Ejecutivo nacional propondrá las obras que financie el Fondo según los criterios públicos de prioridad de la cartera única, y la autoridad en materia de hacienda instruirá al fiduciario. El gasto del Fondo se computa dentro del cupo de obras de la Ley N° [—] y está sujeto a la regla de resultado primario del artículo 55 bis de la Ley N° 24.156, incorporado por la Ley N° [—]. El Fondo no podrá financiar la misma parte de una obra que financie el Fideicomiso del Sistema de Infraestructura del Transporte (Decreto N° 976/2001 y sus modificatorias).

ARTÍCULO 28°.- Exclusión de la facultad de disolución. El Fondo queda excluido de la facultad de disolver fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742. Su disolución o el cambio de su destino solo podrán disponerse por ley. Vencidos todos los aranceles de transición, el Fondo subsistirá hasta la aplicación de sus recursos, y el remanente se transferirá al Tesoro nacional para obras de la cartera única.

ARTÍCULO 29°.- Contrato, control y publicidad. El Poder Ejecutivo nacional aprobará el contrato de fideicomiso dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley. El Fondo estará sujeto al control interno de la Sindicatura General de la Nación y será auditado cada año por la Auditoría General de la Nación. El fiduciario publicará cada trimestre, en formato de datos abiertos, los ingresos por posición arancelaria, la inversión transitoria y cada pago con la obra a la que corresponde, y cada obra financiada se publicará en el sistema público de contrataciones abiertas con su avance físico y financiero.

Capítulo VI – Control del Congreso y disposiciones finales

ARTÍCULO 30°.- Informe anual al Congreso. La autoridad de aplicación remitirá al Honorable Congreso de la Nación, antes del 30 de abril de cada año, un informe con: a) los tramos de desgravación vigentes, anunciados y postergados, con la medición de sus condiciones; b) cada arancel de transición, su nivel frente al cronograma, su vencimiento y el cumplimiento de las metas de su sector; c) las caídas anticipadas dispuestas; d) las medidas de estándares mínimos; e) la utilización de la capacidad instalada y el empleo industrial de los sectores en transición; y f) el diferencial de transición recaudado y las obras financiadas por el Fondo.

ARTÍCULO 31°.- Reemplazo de la Lista Nacional de Excepciones. Desde la entrada en vigor del primer decreto de aranceles de transición, las posiciones de la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común que pasen a aranceles de transición se regirán exclusivamente por la presente ley. La inclusión en la Lista se mantendrá solo como autorización del margen sobre el Arancel Externo Común conforme al artículo 18.

ARTÍCULO 32°.- Financiamiento. Las erogaciones que demande la aplicación de la presente ley, salvo las del Fondo, se atenderán con los créditos asignados a la autoridad de aplicación y al organismo técnico de defensa comercial en la ley de presupuesto, mediante la reasignación de partidas que disponga el Jefe de Gabinete de Ministros, sin incremento del gasto total. El gasto del Fondo se financia exclusivamente con los recursos del artículo 25 y se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, dentro del cupo de obras.

ARTÍCULO 33°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 34°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Los Capítulos III y IV se aplicarán desde la entrada en vigor de los decretos que fijen los tramos y los aranceles de transición.

ARTÍCULO 35°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
